III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

A. DISPOSICIONES Y ACTOS

AYUNTAMIENTO DE BURGOS

ACUERDO de 18 de septiembre de 2026, del Pleno del Ayuntamiento de Burgos, relativo a la ejecución de la sentencia n.º 251/2025, de 2 de diciembre, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León - Burgos, sección 1ª, por la que, con estimación del recurso interpuesto, se declara no conforme a derecho y se anula el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Burgos de 17 de enero de 2025, por el que se aprueba de manera definitiva la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos relativa a la compatibilidad de usos en parcelas dotacionales. Expte.: 2/2024 MOD-PGOU.

En la Gerencia de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda se tramita el expediente 2/2024 MOD-PGOU relativo a la «Aprobación definitiva de la «Modificación del Plan General de Ordenación Urbana relativa a la compatibilidad de usos en parcelas dotacionales», promovido a iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Burgos.

Con fecha 25 de mayo de 2026, el Jefe del Departamento Jurídico y del Suelo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, emite informe con el tenor literal siguiente:

Antecedentes

1. Con fecha 17 de enero de 2025, el Pleno del Ayuntamiento de Burgos acordó la aprobación definitiva de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos, relativa a la compatibilidad de usos en parcelas dotacionales, promovido a iniciativa del Ayuntamiento. Expte.: 2/2024MOD-PGOU.

2. Este acuerdo se publicó en el B.O. de la Provincia de Burgos, n.º 24, de 5 de febrero de 2025 y en el B.O. de Castilla y León n.º 26, de 7 de febrero de 2025.

3. Con fecha 14 de febrero de 2025, el Grupo Municipal socialista del Ayuntamiento de Burgos interpuso recurso contencioso administrativo contra el citado Acuerdo.

4. Con fecha 2 de diciembre de 2025, una vez cumplimentado el procedimiento seguido al recurso n.º 24/2025 interpuesto por Doña Blanca Luisa Carpintero Santamaria en representación del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Burgos, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla y León – Burgos, sección 1ª, dictó sentencia n.º 251/2015, con el siguiente fallo:

> «FALLO: Que se estima el recurso registrado con el número 24/2025 interpuesto por la Procuradora Doña Blanca Luisa Carpintero Santamaria en representación del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Burgos defendido por la letrado Don Feliz Cantabrana Bartolomé contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Burgos de 17 de enero de 2025 por el que se aprueba de manera definitiva la modificación puntual del PGOU de Burgos relativa a la compatibilidad de usos en parcelas dotacionales.

> Y en virtud de dicha estimación, se declara que el acuerdo impugnado no es conforme a derecho, por lo que procede su anulación y todo ello sin expresa imposición de las costas procesales del presente recurso a ninguna de las partes por lo razonado en el Fundamento de Derecho Ultimo de esta sentencia.»

5. Mediante Decreto de fecha 11 de febrero de 2026 se declaró firme la Sentencia n.º 251/2015, con comunicación a la Administración demandada, devolución del expediente administrativo y requerimiento a esta para que la lleve a puro y debido efecto.

Consideraciones Jurídicas

Primero.– En materia de ejecución de sentencias, la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece lo siguiente en los artículos 103. 2 y 104. 1

> Artículo 103.
>
> «2. Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se consignen.»
>
> Artículo 104.
>
> «1. Luego que sea firme una sentencia, el letrado o letrada de la Administración de Justicia lo comunicará en el plazo de diez días al órgano previamente identificado como responsable de su cumplimiento, a fin de que, recibida la comunicación, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.».

Segundo.– La sentencia, declarada firme mediante Decreto de 11 de febrero de 2026, declara no conforme a derecho y anula el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Burgos de 17 de enero de 2025, por el que se aprueba de manera definitiva la modificación puntual del PGOU de Burgos relativa a la compatibilidad de usos en parcelas dotacionales.

Tercero.– Conforme al artículo 123.i) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la competencia para realizar las actuaciones procedentes para el cumplimiento del fallo de la misma corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Burgos, debiendo adoptarse acuerdo por mayoría absoluta, toda vez que correspondió al Pleno municipal el acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación anulada.

Por todo cuanto antecede, se propone someter al Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo dictamen del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda, el siguiente Acuerdo:

ACUERDO

Primero.– Ejecutar la sentencia n.º 251/2025, de 2 de diciembre de 2025, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla y León – Burgos, sección 1ª, por la que, con estimación del recurso interpuesto, se declara no conforme a derecho y se anula el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Burgos de 17 de enero de 2025 por el que se aprueba de manera definitiva la modificación puntual del PGOU de Burgos relativa a la compatibilidad de usos en parcelas dotacionales.

Segundo.– El cumplimiento material de esta ejecución se lleva a cabo en el expediente 15/2018 PLA-FOM, relativo a la «Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos» promovida por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos, según documento presentado en el Ayuntamiento el día 1 de diciembre de 2025, con registro REG 2025096735, corregido parcialmente por el presentado el día 11 de diciembre de 2025 con registro REG 2025099384, con el fin, precisamente, de eliminar los cambios que el Acuerdo anulado introdujo en el Plan General de Ordenación Urbana de Burgos.

Ambos documentos, debidamente integrados, han sido objeto de Acuerdo de aprobación provisional por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 20 de marzo y remitidos a la Junta de Castilla y León con fecha 14 de mayo de 2026, para su aprobación definitiva.

Tercero.– Publicar el presente acuerdo en la página web del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación, recurso contencioso-administrativo, en aplicación del Art 8.1, párrafo final de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, de conformidad con el Art 46 de la citada Ley 29/1998. Todo ello sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que estime procedentes.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 61.2 de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en redacción dada al precepto por la Ley 4/2008, de 15 de septiembre de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.

Burgos, 9 de octubre de 2026.

El Gerente Municipal de Urbanismo,
Infraestructuras y Vivienda,
Fdo.: Fernando Inés Gallo

CV: BOCYL-D-15102026-200-35